

עין משפט
נר מצוה

בה א ב מיי פיו מהל ערכין הלכה ח ונכרי אלפס ע"ו פקח א דף שלח:

בב ג ד מיי שם הל' י:
ל ה מיי פיה מהלכות עדות הלכה ג טו"ע ח"מ סימן לח:

לא ו מיי פכ"ב מהל מטה הלכה ט טו"ע ח"מ סימן קכ ספ"ק ב:

לב ז מיי פ"ב מהלכות תמורה הלכה ב:

לג ח מיי פכ"ו מהל משה"ק הלכה ו:

לד ט מיי פ"ד מהל פסה"מ הלכה טו:

מוסף רש"י

ורבי יונה אמר אהקדשות כ"ו. ל"י יונה קשיא ד"ר יוחנן אד"ר יוחנן (ב"ב יח.). הקדש שוה מנה שחיללו על שוה פרוטה מחולל. דאין אונאה להקדש, דמיא אש תא אחי, ואשמיט שמואל דכי היכי דלמעיט מאונאה ימי משמות לאו דאן מקח הוא ויכין לנבי מקח לאו מדיי הוא, גבי חילול נמי לאו מדיי עבד (טו.). אתא ליה דשמואל. דאין דלמעיט מאונאה, לא שגא שגות לא שגא דאשמיט, דלילו גבי הידוי אמרינן טעם, אבל בהקדש לילא למימר טעם (טו.). כי אמר שמואל דיעבד. דאח אישמיט מאונאה, לא שגא דנלא ולא שגא קטנה, אבל לבתחילה לא. ודבר מורה, דערק חיוב משמע (טו.). אפילו לבתחילה. ערק כל דכו משמע הלך לאתקעי אסוריה ואפילו מדרבנן שרי ומיחיה לאמר זמן שמיט, דלילו גבי אלו תיפוך. גטולס כדרי אונאה, וקאמר דבר תמורה ואפילו כדרי אונאה תיך לעשות דמיס דבר תמורה, ולא תיפוך, דאי משכח קשיא ד"ר יוחנן אד"ר יוחנן, דלילו לדידיה לא מני למדיי און לן אונאה דממני דכרי חסדא דפחות מכדי אונאה חור, ממז"ר יוחנן אונאה און לן ביטול מקח על לן, מכלל דאונאה און לן לן קאמר און ממזרין לן און אונאה, אבל ר"ל כי מומת ליה ממזניטין מוקי לה כדרי חסדא (ב"ב יח.). מאי אין דאין תימכר אלא בבמה. דהואיל ולא חורא לעילתא מוס מגור הוא זז ולא קדשה קדושת הנוף, ותמכר מדי זבול דמיהא אשמיט, ואט"ג דגבי מפרש נקבה לעשה לא פליג ר"י דהאי בעיא מוס, התם הוא דליכא עילא עולה ענה, אבל אשמיט נקבה לא מיטי (ע"ע י"ב).

^{הדרן ערך ביצד מערימין}

שינויי נוסחאות

א[להקדשות ותרייתו (ש"ס) ב[ואיפוך דר"י לרשב"ל דרשב"ל לדר"י (ש"ס) א[להא אמר לך ר' ירמיה ור' יוחנן אד"ר דשמואל ור' יונה (ש"ס) א[לא צין לאו ויכין למר כ"ל (ש"ס) א[מיתניא דאילו דברים (ש"ס) א[חסר. ר' יונה במאי קמפליג בדשמואל דלמר שמואל וכו' ואי"א כי"ע אית לה דשמואל ואי קא מתיין לחלויל דהי מתחיל אלא שאני הכא דלא קא מתיין לחלויל, ואי ערית איתא דרביע לית להו דשמואל וכו' פליגי כדרי אונאה ומתני ר"ל לאו דברים שאין לן אונאה כדרי חסדא וכו'.

א[מועל וכו'. אן מתלמי כהנא ס"י וכן גרים הנגמ"ס ז"ל. ופסקת ס"י לא גרסינן כלל גרסת גמנין אלא כי האי לישנא אחרינא וכו' בלד, ונראה שזאת הייתה גרסת רש"י ז"ל וכן נטקין לדמוק לשון דיעבד ולכתחלה לפי פירושו וכמו שקדקדקו במס' (ש"ס) טו[לא אמרין אלא דשמוי בי הוי אכל שמוי בי תלתא ואט"ג דלמי בי מנא לא הדר (ש"ס) טו[איתי. ל"א אמר עולא לא שט אלא דלא גטוס הקדש בשגא על איה שטום בשגאש אית חסור והאמר רב ספרא כ"י, וכן גרים הנגמ"ס ז"ל אלא שזאם הספק גלגשות. לישנא אחרינא ללשנא קתמ' (ש"ס) יא[יוחנן פנ ע"א ובשטותמ מב ע"א הני אמר ר"ה כריה דר"י לרב ספא. יט[ל"ל היכא אמרינן יע"ב"ק יט[אומנלא דברי הכל בחר רוב דעת אולין כי ותלמא מי לא אולין (ש"ס) יז[לבטלה. ס"א דתנן התערין פחות מנן חדש ר"מ זומר טמן דמיו ותכ"א לא כלס הרי אלו וכו' (ש"ס) טז[במוס. ל"א טעמא דלמר על צהמה טמאה ועל צעלמ מוס אכל אמר על נקבה דחולא לשהמי מנו דקדושה קדושת הנוף לשגמיס קדש גופא נמי מתן תנא אמר רב יהודה אמר רב דלא כר"ש בן יהודה דמיו קר"ש בן גלחמא דאמר מוס ר"ש אף לעולמו אית עשה תמורה (ש"ס) טז[ודחילויל דבמיס פחותים ודאי מיתחיל (ש"ס) יז[ל"י וינה (ש"ס) יט[לא אמרין דמשלס (ש"ס) יט[אפילו אתר כי. מיבת הדור נמחק (ש"ס) ט[מיבת וי נמחק (ש"ס) לא[דלמר כ"ק דערבין גבי האומר ערך פחות מנן חדש עלי טמן וכו' אן מתלמי גנליין רש"י כ"י (ש"ס) כג[דמיס דאין אדם מוציא דבריו לבטלה ה"י ג"כ משום בהמה שיש לו בבית קאמר, אי גמי איכרין לאקדושיה קדושת דמיס (ש"ס) כג[ג"ק אבל מפרש, אן כדרי שמעון בן יהודה דלמר (ש"ס) כה[ל"ל שחילוילי הקדש עליו (ש"ס) לו[ושחילוילי דאמר שמואל כ"י (ש"ס) לו[כפולתמא דר"א ורבנן בהקדשות כ"ל (ש"ס ודא"ס)

כו:

בין אַמר בין אַמר אית לִיה דשמואל ב'ו. פרש"י ואי דקדא מיכוון לאחולי ודאי מיתחיל כלומר אס היה צדעמו לנאות ההקדש ולחללו בדמים פחותים ודאי מיתחיל אבל להכי אמר ר' שמעון בן לקיש צריך לעשות לו דמים דבר תורה משום דלאו איהו קמיתכין לחללו

דמים פחותים אלא סבר הוא שיהו החולין שוין דמי ההקדש ורבי יוחנן סבר בכך ודאי מתכיון לחללו עכ"ל וכן נפרש משמעות הלשון כי אמר שמואל דיעבד כל' דבר שמינו מותר לעשותו לכתחלה אלא דיעבד וכגון שחיללו במתכיון צפחות משויין אבל לכתחלה כלומר דבר שמותר לכתחלה כמו שלא נתכיון לחללו על פחות משווייו אלא כסבור היה החולין שוין דמי ההקדש ונמצא שטעה לא אמר שמואל כן יס' שחולל ההקדש עליו ורבי ירמיה סבר אפילו לכתחלה כלומר דבר המותר לכתחלה כגון שלא נתכיון להפחותו משויו אמר שמואל דמחולל אבל אין לפרש כדמשמע לפוס ריהטא כי אמר שמואל דמחולל היינו דיעבד אבל לכתחלה לא דא"כ הא דלמר [משמיה] (משמע) ד'ר' יוחנן בטול מקח יש להן לכתחלה ועוד היכי קאמר רבי ירמיה אפילו לכתחלה אמר שמואל דמותר לחלל שוה מנה על שוה פרוטה יחועוד מחולל דלמר שמואל משמע דיעבד ועוד דלמר פ"ק דסנהדרין (דף י':) דנעינין לחלל ההקדש תשעה ישראל וכהן אחד וילף לה התם ממקראי לכן אריך לפרש כדפי' רש"י.)

לא אמר א"א דשמוה בי ת"י. כל' הא דאמרן פחות מכדי אונאה חוזר פ' חוזר הדידוי להקדש אונאתו מיהו חילול הוי וקשה דמשמע פרק הנחנקין (שס דף פה.) גבי זקן ממרא דאפי' נזנרא של הקדש צריך עשרה בני אדם לפדותו ומוקי התם דפליגי זקן ממרא וסנהדרין יז' כפולוגמא דהסי אליעזר ורבנן צבקדשן וקאמר התם דלא מחייב אא"כ פליג זקן ממרא אסנהדרין דדבר שיש בו חיוצ חטאת ומפרש לה התם כשנפדה ההקדש ב'ג' לר"א אינו פדוי והוה הקדש ואי קידש בו האשה אח"כ אינה מקודשת ולרבנן הוי פדוי ויאל לחולין ואס קידש בו האשה מקודשת אלמא דשלשה ועשרה נמר כדאית ליה ולמר כדאית ליה מעבדין והכא משמע דהוי מחולל בתיי ועוד שמואל היכי קאמר דמחולל על שוה פרוטה וצריך לומר דהכא מייירי בצעל הצית הפודה הקדש שלו

וכי האי גוונא אמר שמואל דמחולל על פחות משווייו * אבל גזבר המוכר הקדש צריך שלשה או עשרה למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה: **במתני'** דאמר ברבי אמיר. פירוש דקתני תחת חטאת תחת עולה לא דאמר כלום וכיוון דלמר רבי מאיר אין אדם מוציא דבריו לבטלה הכי נמי הכא דעתיה אחטאת שיש לו צבית או אעולה שיש לו צבית הוציא דבריו ועוד יש מפרשים דקאי אהא דקתני אס אמר על צהמה טמאה ועל צעלמ מוס הרי אלו עולה לא אמר כלום והיינו דלא כרבי מאיר דאין דאין אדם מוציא דבריו לעולה כדמי' אלא שיש עולה על צהמה טמאה ועל צעלמ מוס

לשם דמים: **הדרן ערך ביצד מערימין**

ביצד מערימין פרק חמישי תמורה

והאמר רבי ירמיה. משמיה דר' יוחנן אקרקע דחולין ורבי יונה אמר משמיה דר' יוחנן אהקדש: **אונאה** אין לןן ביטול מקח יש לןן. אשמיט נתאנה יומר משמות חסור. לרבי יונה קשיא דר' יוחנן אד"ר יוחנן: **איפוך.** ר' יוחנן אמר צריך לעשות דמים דבר תורה ור"ש בן לקיש

אמר מדצריהס: **הניחא.** לרבי יונה דלמר אהקדשות אמר ר' יוחנן דיש לןן ביטול מקח ואט"ג דכתיב' אחיו וכו"ש אקרקעות ניחא מאי דאפכת לה: **אנא.** לר' ירמיה אי אפכת לה קשיא דר' יוחנן אד"ר יוחנן: **ר' ירמיה לא סיפוך.** דודאי הכי הוא כדלמר צרישא ורבי יונה מתרין לעטמיה ומפיך לה: **לא צין למר צין למר איס** לכו דשמואל ואי ו (א) כדקמניין לאחולי ודאי מיתחיל כלומר אס היה צדעמו לנאות ההקדש יט' ולחלל דבמים פחותין דאין מיתחיל אבל להכי אמר ר"ל דר' יוחנן אד"ר דמיס דבר תורה משום דאיהו לא מיכוין לחללו דבמים פחותין אלא סבור שיהו החולין שוין את דמי ההקדש ור' יוחנן סבר בכך מתכיון לחללו: **ואיבעיס אימא** אפילו לר' יונה **לא סיפוך.** להא דר' יוחנן ור"ל ואאונאה קיימי וצביטול מקח לא איירי כלל ודקא קשיא לך לריש לקיש מממני' דאלו דבריםס' לא קשיא דההיא מתרין לה ריש לקיש כדריז חסדא דאפילו פחות משמות חוזר וה"ק קרא איש את אחיו הוא דנשעיור שגות משלס פחות משמות לא משלס הא הקדש אפי' פחות מכדי אונאה חוזר והיינו דבר תורה דקאמר ר"ל לעיל [פ"ה] ורבי יוחנן מוקי ליה כמשמעויהא אבל צביטול מקח לא איירי כלל ר"י ולא תיקשי לה לרבי יי' יוחנן ולא לרבי ירמיה: **לא יט' אמרו.** דמשלס לו הדידוי להקדש כל האונאה אלא דשמוה צי מרי צרישא וטעו ומו הדרי תלתא ושיימויה להקדש טפי: **אכל שיימוה סלמא.** מעיקרא אפילו יט' הדור צי מנאה ואמרי דקמא טעו לא דשמוא: **שאלו ואפילו סלמא וסלמא.** כלומר אפי' לא אמו אלא תלתא ואכמישו לתלתא קמאי יד ההקדש על העליונה ובמר בתמאי אולין: **במתני' זו סתם חטאת** ס' זו. שהיתה חטאת עומדת לפניו: **הרי אלו לעולה.** משמע דמי עולה לאיניו גופייהו הוה עשי לאקדשו הוה אמר הכי אלא עולה: **גב' מסני.** דקמני תחת חטאת תחת עולה לא אמר כלום דלא כר"מ דלמרט' יט' נותן דמיו כמה שהוא ראו למכר בשוק שאדם יודע שאין ערך לפחות

מצן חדש וגמר ואמר לשם דמיס'ס: **לא צעיין מומא.** לא צעיין לרעות דהא מסאכי וקיימי: **יטאה מפרשי נקבה כו' צעיא מומא.** הואיל וחזיא להקרבת שלמים: **דלא כר"ש.** דלמר צב' אלו קדשים (לע"ד דף יט:) המפרשים נקבה לאשם תמכר שלא במוס. לישנא אחרינא קדש גופא דבעיא לרעות דלא כר"ש יי' דלמר צב' אלו קדשים [שס כ:] אף לעולמו אינו עושה תמורה אלמא לא קדיס לגופיה: **הדרן ערך ביצד מערימין**

דשמואל ואמר לר' י"ל אי דקא מכין לכתחלה לאחולי בכך בשוה פרוטה מיתחלה שפיר אלא שאני הכא בביתני באומר ו מחולל על זו

דלא קא מכין לאחולי בפרוטה הלכך קאמר צריך לעשות לו דמים דבר תורה: ואב"א רביע' לית להו דשמואל ופליגי כדרי אונאה כ"י: **א"א שנו.** דצריך לעשות לו דמים כדרי שלא יתאנה הקדש אלא שלא נישום הקדש בשלשה כשאמר זו מחולל על זו אבל נשום בשלשה אינו חוזר ואין צריך לעשות לו דמים שוב: **והאמר רב ספרא היבא אמר מאה קרים בתריין.** כלומר [אם] (אין) מכחישינן מאה עשרי שני גורים חסוכין חללו שנים כאותן מאה שאין מאמינין לאלו יותר מאלו הואיל [ואין] מדיינין אותן: **אבא צענין אומרמא אויזין בחר בור דעות.** אפי"ג דנשום בשלשה לכתחלה: ותו **אפילו לא הויא א"א תלתא ותלתא.** ותלתא בתראי מטפן בשומא מי לא אולין בחר בתראי אלא עולא דאמר אבל נישום בשלשה אינו חוזר סבר לה כ"י יוחנן כ"י: **י"א.** לא אמרן דצריך לעשות לו דמים שוב אלא דשמי לכתחלה בחר אבל שמו בתלתא אפי"ג דאתאן כי מאה ומטפו לא הדר ולא אמרי' (לאהדר אמר) דהני תלת לא ליתוי עדיף שומייהו מדתרי (אלא ואי אתו אחריני ומטפו ליהדר קמ"ל דלא הדר כיין דשמי בתלת והאמר רב ספרא אפילו למי"ד כ"י: **מתני' דריי זו תחת חטאת או תחת עולה.** ואין לו לא חטאת ולא עולה עריין לא אמר כלום: אבל אמר תחת חטאת או תחת חטאת שיש לו בביתו דבריו קיימין: **גמ' דאי ר"ם האמר אין אדם מוציא דבריו לַבטלה.** וגמר ואמר לישום דמיו הכא נמי סבירא ליה דתימכר: **סעטא דאמר ע"ל בהמה בטמא דר"ל בעלת מוס.** תימכרו לאלתר בלא דעתיה משום דהא מסאכי וקיימי **אבא פפריש נקבה לאשם ריעה בעיא (מוסאם).** קודם שתמכר: **י"א** אבל אמר על נקבה הרי זו לעולה קדשה קדושת הנוף לעולה ותמכר ועושה תמורה מנו הדוזיא לגופיה לשלמים: **והלא כרבי שמעון בן יהודה.** דאמר לעיל בפרק אלו קדשים אף לעולה אין עושיין תמורה דלית ליה מנו לית ליה שם עולה על אמו: **הדרן ערך ביצד מערימין**

מסורת הש"ס

(א) ב"מ"ז. ע"ש וחס לוחא תיבת דחולין: (ב) ב"מ"ז. כבודות כה. כ"י קדושין וא: מעילה יד: ערכין כט., (א) נער מוס' לעיל דף ז ע"א ד"ה אפילו. ש"מן: (ד) נער מוס' לעיל ז. ד"ה אפילו. ש"מן, (ה) ערכין. ו.ש"ק, (ו) לעיל יט: (ז) ויקרא (כז), (ח) לעיל סוסי"א, (ט) ערכין (ה.), (י) [ע"פ מוס' ב"מ"ז. ד"ה ומר סבין],

הגהות הב"ח

(א) גמ' אלו דברים כ"י הקדשות כ"ו. כדריז חסדא דלמר רב חסדא מאי און לכן: (ב) שם ומו דאפילו תלתא וכו' בחר בתמא כ"י צממיס: (א) רש"י ד"ה לא צין וכו' ואי דקמנייין ג"כ עיין בתוספות דהוי פירושו על דדיבנד ועיין ב"מ"ז דף ז לא פרש"י ק' ע"ש בתוס':

גליון הש"ס

מותני' אמר על הבחמה בטמא. עיין מדרש רבה פרשת חיי שרה גבי שלשה שאלו שלא כהנין: תוס' ד"ה לא וכו' אבל טובא הובחר הקדש. עיין טורי ארן מנהלה דף כב ע"ב ד"ה אסם ופאנני שגס שס:

הגהות הגר"א

[א] גמ' דר"י עד אית ליה דשמואל ל"ג רש"י וכו"ה הניסא כ"י: [ב] שם דר' יונה סבר עד אפילו לכתחלה ל"ג רש"י ורסמחו ואי דקמניין לחוליל ודאי מתחיל אכל הכא משום דלא קמניין לחוליל: [ג] שם דריז ל"ל יד: [ד] שם אכל מפרשי כ"י. אפי"ג דאקדש אלא דלמי קדיש קדושת הנוף לוח דנעי מוס ואפי"ג דאמרינן לעיל הקדש ומר כ"י הוא לקרי:

רבינו גרשום

בהא ניבא ר' יוחנן מדבריהם וא"א דברי תורה הא איחבר ר' יונה אמר אקרקעות הא דרבי למיטר לקריה דביטול מקח יש להן דבר תורה: ור' ירמיה אמר אקרקע' יש להן בטול מקח: ותרייתו שמיטת דרבי יוחנן אמרי בבבלי מקח יש להן. דבר תורה: ואיפוך. דר' יוחנן דאמר מדבריהם תריין ליה כריש לקיש ורדשי לקיש כ"י יוחנן ולא קשיא לך: וכו' מצית אמרת איפוך הניחא לפ"ה. לר' יוחנן דאמר הקדש יש להן ביטול מקח וכ"ש אקרקע אביטול למיכר איפוך: אלא אי' ירמיה אקרקע יש להן ביטול מקח ולא אקדש היכי אפיך לה: אלא א"א תיפוך. ור' יוחנן מדבריהם קאמר יש להן ביטול מקח ולא מדאורייתא דלברי רבי ירמיה: **יבא קא מיפלגי.** ר' יונה ור' ירמיה ברשמואל דאמר שמואל הקדש שוה מנה שחיללו על שוה פרוטה מחולל: דר' יונה לית ליה דשמואל. דקסבר בטול מקח יש להן ושחיללו על פרוטה היינו טפי מבטול מקח ור' ירמיה אית ליה: ואב"א לעולם. כדאמר מעיקרא דאאונאה פליגי אשחות ולא תיפך ודקא קשיא צריש לקיש מתני' אלו דברים שאין אדם מוציא דבריו לעולה אלא דאין דאין אונאה כדריז חסדא. דאפילו פחות מכדי אונאה חוזר: **י"א** במאי כפולגי ר' יוחנן ורש לקיש ברשמואל לר' יוחנן דאמר אחד דשמואל ודבר תורה לית ליה דשמואל כדמתרצינן איפוך. ואב"א אפילו ר"ל אית ליה

^[1] א"א שנו. דצריך לעשות לו דמים כדרי שלא יתאנה הקדש אלא שלא נישום הקדש בשלשה כשאמר זו מחולל על זו אבל נשום בשלשה אינו חוזר ואין צריך לעשות לו דמים שוב

^[2] א"א שנו. דצריך לעשות לו דמים כדרי שלא יתאנה הקדש אלא שלא נישום הקדש בשלשה כשאמר זו מחולל על זו אבל נשום בשלשה אינו חוזר ואין צריך לעשות לו דמים שוב

^[3] א"א שנו. דצריך לעשות לו דמים כדרי שלא יתאנה הקדש אלא שלא נישום הקדש בשלשה כשאמר זו מחולל על זו אבל נשום בשלשה אינו חוזר ואין צריך לעשות לו דמים שוב